

HRVATSKI CURLING SAVEZ

STEGOVNIK
HRVATSKOG CURLING SAVEZA

srpanj 2014.

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatskog curling saveza, Skupština Hrvatskog curling saveza je na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijela

STEGOVNIK HRVATSKOG CURLING SAVEZA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Stegovnikom Hrvatskog curling saveza (dalje u tekstu: Stegovnik) utvrđuju se stegovni prekršaji, odgovornosti, kazne i postupak za njihovo izricanje, kao i druga pitanja u slučajevima nepoštivanja odnosno kršenja odredbi općih akata Hrvatskog curling saveza i općih akata članica Hrvatskog curling saveza (dalje u tekstu: HCS-a).

Članak 2.

Ovaj Stegovnik obvezuje i primjenjuje se na sve curling klubove, njihova tijela i osobe imenovane u istim tijelima, kao i sve druge osobe koje obavljaju bilo koju dužnost u curlingu ili curling sportu.

Članak 3.

Klubovi i drugi druge organizacije svojim općim aktima uređuju pitanja stegovne odgovornosti za kršenje stege u svojim klubovima i organizacijama.

Izricanje kazni za prekršaje počinjene u curling organizaciji ne isključuje stegovnu odgovornost po ovom Stegovniku i obrnuto.

Članak 4.

Stegovna kazna izrečena po općem aktu curling organizacije djeluje u okviru te organizacije (kluba i sl.).

Vremenska kazna igranja ili obnašanja dužnosti izrečena članu organizacije po općem aktu iste organizacije djeluje i prema ostalim organizacijama i Hrvatskom curling savezu, ako se pravomoćna odluka o izrečenoj kazni dostavi u evidenciju pravomoćnih odluka Hrvatskog curling saveza u roku od 30 dana od dana nastupa pravomoćnosti odluke.

Članak 5.

Evidenciju pravomoćnih odluka iz stavka 2. članka 4. ovog Stegovnika, kao i evidenciju drugih pravomoćnih odluka vodi tajnik Hrvatskog curling saveza.

Klauzula pravomoćnosti koja se stavlja na pravomoćne odluke iz stavka 2. članka 4. ovog Stegovnika glasi: »Ova odluka je pravomoćna u stegovnom postupku».

Klauzulu pravomoćnosti potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava je žigom.

Članak 6.

Odluka o kazni dostavljena u Ured Hrvatskog curling saveza bez klauzule pravomoćnosti i nakon roka iz stavka 2. članka 4. ovog Stegovnika djeluje samo u okviru organizacije koja je odluku o kazni donijela.

Članak 7.

Evidencija pravomoćnih odluka o kaznama koristi se za potrebe natjecanja Hrvatskog curling saveza, izbornika pojedinih državnih reprezentacija te drugih korisnika (tijela) Hrvatskog curling saveza.

Vremenska kazna zavedena u evidenciju Ureda Hrvatskog curling saveza djeluje na području Republike Hrvatske za sva natjecanja, bez obzira organizira li ih i vodi Hrvatski curling savez, a izvan Republike Hrvatske takva kazna djeluje ako je potvrde nadležna tijela za odgovarajuće natjecanje.

Članak 8.

Propozicijama natjecanja ili drugim općim aktom Saveza mogu se predvidjeti i drugi prekršaji i kazne za te prekršaje koje nisu predviđene ovim Stegovnikom.

Članak 9.

Članu organizacije ne može biti izrečena kazna za prekršaj koji, prije nego što je učinjen, nije bio ovim Stegovnikom ili drugim općim aktom Saveza određen kao prekršaj i za koji nije bila propisana kazna.

Nitko ne može biti smatran počiniteljem prekršaja prije nego se to utvrdi pravomoćnom odlukom Hrvatskog curling saveza.

Nepoznavanje ovog Stegovnika i općih akata ne isključuje odgovornost počinitelja prekršaja.

Članak 10.

Za prekršaj koji učine curling organizacije, kaznit će se i odgovorna osoba u tim organizacijama. Odgovornom osobom smatra se osoba kojoj su povjereni određeni poslovi organizacije.

Organizacije čine prekršaj ukoliko je do njega došlo postupcima ili propustima od strane tijela organizacije ili osobe koja je bila ovlaštena istupati u ime tijela te organizacije.

Odgovornost odgovorne osobe postoji ukoliko je do izvršenja prekršaja došlo njenim postupcima ili propustima. Odgovornost odgovorne osobe ne prestaje prestankom članstva ili dužnosti u tijelu ili organizaciji.

Za prekršaje koje učine članovi kluba odgovorni su i klubovi.

Članak 11.

Ovaj Stegovnik primjenjuje se bez obzira je li prekršaj učinjen na području Republike Hrvatske ili izvan nje.

Ukoliko međunarodnim propisima, prihvaćenim od strane curling organizacije nije drukčije uređeno, ovaj Stegovnik se primjenjuje i na osobe strane državljanke koji su članovi curling organizacije.

II. STEGOVNI PREKRŠAJI

Članak 12.

Počinitelj prekršaja odgovoran je kada prekršaj učini s umišljajem ili iz nehaja.

Ne smatra se prekršajem u smislu ovog Stegovnika ako je učinjen u nužnoj obrani, krajnjoj nuždi ili stvarnoj zabludi.

Članak 13.

Za prekršaj odgovara počinitelj prekršaja, kao i onaj koji ga je poticao ili mu pomagao pri prekršaju.

III. VRSTE KAZNI

Članak 14.

Izvršitelju prekršaja mogu se izreći sljedeće kazne:

- opomena,
- novčana kazna,
- zabrana igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica,
- vremenska zabrana igranja ili obnašanja dužnosti,
- isključenje iz daljnjeg natjecanja i prebacivanje u niži stupanj natjecanja,
- doživotno isključenje.

Članak 15.

Opomena se izriče za prekršaje učinjene pod osobito lakim okolnostima za koje je inače predviđena kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, a tijelo koje provodi postupak ocjeni da će se i ovakvom kaznom postići svrha kažnjavanja.

Propozicijama natjecanja može se propisati da se za određene prekršaje mogu izricati administrativne (mandatne) kazne na koje se ne mogu izjavljivati žalbe.

Iznos novčane kazne za ponovljene slučajeve prekršaja (povrat) može se propozicijama natjecanja predvidjeti u 100% većem iznosu od najvećeg iznosa novčane kazne propisane za tu vrstu prekršaja.

Prekršitelj je dužan novčanu kaznu platiti najkasnije u roku od 15 dana, a u suprotnom slučaju suspendira se do podmirenja novčanih obveza.

Članak 16.

Kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti može se izreći kao zabrana igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica određenog stupnja natjecanja (prvenstvenih, kup, prijateljskih, međunarodnih ili reprezentativnih) ili na svim vrstama natjecanja.

Kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica izriče se u trajanju od najmanje dvije, a najviše deset utakmica.

Kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti podrazumijeva zabranu igranja ili obnašanja dužnosti u određenom vremenskom razdoblju.

Kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti može se izreći kao zabrana igranja utakmica svih vrsta natjecanja ili kao zabrana igranja pojedinih vrsta natjecanja, ili obnašanja pojedinih ili svih dužnosti u određenom vremenskom razdoblju.

Kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti izriče se na pune mjesece i pune godine.

Kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti izriče se u trajanju od najmanje jednog mjeseca, a najviše dvije godine.

U slučaju kada se kazna izriče počinitelju prekršaja koji izdržava ranije izrečenu kaznu, može se izreći jedinstvena vremenska kazna u trajanju dužem od dvije godine, ali najviše tri godine.

Ukoliko počinitelj prekršaja nakon drugog kažnjavanja učini novi prekršaj, može mu se izreći kazna doživotnog isključenja.

Članak 17.

Kazna isključenja iz daljnjeg natjecanja i prebacivanje u niži stupanj natjecanja izvršava se na način predviđen Pravilnikom o natjecanju, a u skladu s važećim Sustavom natjecanja.

Kazna doživotnog isključenja izriče se za prekršaje učinjene pod osobito teškim okolnostima, kada je počinitelj pri izvršenju prekršaja ispoljio naročitu odlučnost ili bezobzirnost ili je izvršenjem prekršaja izazvao osobito teške posljedice.

Članak 18.

Pri izricanju vremenske kazne zabrane igranja ili zabrane obnašanja dužnosti i novčane kazne, nadležno tijelo može odložiti izvršenje izrečene kazne na vrijeme koje ne može biti kraće od šest mjeseci, niti duže od jedne godine, s tim da se izrečena kazna neće izvršiti ako počinitelj u tom roku ne učini novi prekršaj.

Odlaganje izrečene kazne odredit će se, ukoliko prema okolnostima pod kojima je prekršaj učinjen i prema ponašanju počinitelja poslije njegovog izvršenja, kao i s obzirom na njegov raniji život, nadležno tijelo ocijeni da počinitelj i bez izvršavanja izrečene kazne ubuduće neće vršiti prekršaje, kao i da će samo izricanje kazne ostvariti svrhu kažnjavanja.

IV. ODMJERAVANJE KAZNE

Članak 19.

Pri odmjeravanju kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna bude veća ili manja, a osobito: težina učinjenog prekršaja i njegove posljedice, stupanj odgovornosti počinitelja, pobude i okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, te moralne osobine i držanje počinitelja nakon učinjenog prekršaja.

U slučaju kada postoje olakotne okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, tijelo koji vodi postupak može odrediti i nižu kaznu od kazne predviđene ovim Stegovnikom.

Ublažavanje kazne obavlja se tako da se kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti ili novčana kazna umanjuju najviše do polovice, računajući od najniže kazne predviđene za taj prekršaj, s tim što se klubu ublažavanjem može uvijek izreći novčana kazna.

U slučaju kada se izriče kazna prvi put prema igračima mlađih dobnih skupina (juniori, kadeti i mlađi kadeti), ako je predviđena vremenska kazna zabrane igranje, uvijek će se izreći blaža kazna od predviđene, a ako je predviđena kazna zabrane igranja na određenom broju utakmica, ta će se ublažiti u smislu prethodnog stavka.

Članak 20.

Otegotne okolnosti postoje kada je prekršaj učinjen u povratu, kada postoje osobito teške posljedice ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio teži oblik. Počinitelj je u povratu ako je ranije bio kažnjavao za učinjeni prekršaj, a nije proteklo više od godinu dana računajući od dana izrečene kazne.

Članak 21.

Olakotne okolnosti postoje kada je počinitelj prije učinjenog prekršaja bio primjernog sportskog ponašanja i morala, ili na to ukazuje njegov staž, ugled ili sudjelovanje u državnoj reprezentaciji, ili druge zasluge i priznanja za razvoj košarkaškog sporta.

Priznanje počinitelja prekršaja, uvijek je olakotna okolnost.

Članak 22.

U slučaju odmjeravanja kazne za više prekršaja o kojima se istovremeno odlučuje, najprije se utvrđuje kazna za svaki prekršaj posebno, a potom se donosi odluka o jedinstvenoj kazni i to na sljedeći način:

- ako je za jedan prekršaj utvrđena kazna doživotnog isključenja, izriče se samo ta kazna;
- više izrečenih kazni vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti, ili kazne zabrane igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, spaja se u jednu kaznu koja mora biti manja od zbroja izrečenih kazni;
- ako je za jedan prekršaj izrečena kazna vremenske zabrane igranja ili obnašanja dužnosti, a za drugi zabrana igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, tada se utvrđuje jedinstvena vremenska kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti.

Članak 23.

U slučaju kada se izriče kazna počinitelju koji već izdržava kaznu, ovlašteno tijelo će kaznu koja se izvršava uzeti kao utvrđenu, odmjerit će kaznu za novi prekršaj i potom izreći jedinstvenu kaznu postupajući u smislu članka 16. stavka 10. i članka 23. ovog Stegovnika, s tim što se izdržani dio kazne uračunava u kaznu kao dio jedinstvene kazne.

V. ZASTARJELOST

Članak 24.

Pokretanje stegovnog postupka zastarjeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršeni prekršaj, a u svakom slučaju u roku od šest mjeseci od dana izvršenja prekršaja.

Stegovni postupak se ne može voditi ukoliko u roku od osam mjeseci od dana pokretanja postupka nije donijeta odluka u prvom stupnju.

VI. BRISANJE I IZDRŽAVANJE KAZNE

Članak 25.

Izrečena kazna se ne može izvršiti u slučaju da je proteklo:

- jedna godina od izricanja kazne zabrane igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica;
- dvije godine od izricanja vremenske kazne zabrane igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju od jedne godine;
- tri godine od izricanja vremenske kazne zabrane igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju od preko jedne godine;
- jedna godina od izricanja novčane kazne.

Zastarjevanje izvršenja kazne počinje od dana kada je odluka postala pravomoćna, a kod uvjetne kazne, od dana kada je pravomoćno naređeno njeno izvršenje.

Izdržavanje izrečene vremenske kazne ili kazne na određenom broju utakmica ne teče za vrijeme odsluženja vojnog roka, ili izdržavanja kazne zatvora izrečene od strane nadležnog državnog organa ili za vrijeme igranja u inozemstvu.

Članak 26.

Protekom jedne godine od dana izdržane, oprostene i zastarjele kazne, kažnjeni se briše iz evidencije kažnjenih.

Uvjetna kazna briše se iz evidencije kažnjenih protekom tri mjeseca računajući od dana proteka vremena za koje je izvršenje bilo odloženo.

VII. STEGOVNI POSTUPAK I NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE

Članak 27.

Stegovni postupak se pokreće na temelju prijave koju može podnijeti službena osoba, tijelo ili organizacija Hrvatskog curling saveza.

O osnovanosti prijave za vođenje stegovnog postupka odlučuje stegovno tijelo svojom odlukom.

Članak 28.

Stegovni postupak u smislu ovog Stegovnika mogu voditi stegovna tijela klubova, druga tijela predviđena posebnim općim aktima ili odgovarajućim propozicijama natjecanja, i Stegovni sud Hrvatskog curling saveza.

Članak 29.

Stegovno tijelo kluba vodi postupak i izriče kazne za prekršaje učinjene od strane svojih članova. Kazna zabrane igranja izvršava se po pravomoćnosti nadležnog stegovnog tijela.

Članak 30.

Povjerenici natjecanja za pojedino natjecanje odlučuju o stegovnim predmetima.

O kaznama izrečenim od strane povjerenika natjecanja, u drugom stupnju odlučuje Arbitraža Hrvatskog curling saveza.

Članak 31.

Za različite prekršaje počinjene od jednog počinitelja može odlučivati povjerenik natjecanja i stegovno tijelo temeljem podnijete prijave.

Članak 32.

Stegovni sud Hrvatskog curling saveza odlučuje o prekršajima i vodi postupak po pravilima Skraćenog postupka iz Zakona o kaznenom postupku, ukoliko ovim Stegovnikom nije drukčije propisano.

Članak 33.

Stegovni sud Hrvatskog curling saveza čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik Saveza.

Stegovni sud Hrvatskog curling saveza raspravlja i donosi odluke većinom glasova svih članova. Stegovni sud može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina članova.

Članak 34.

Stegovni sud donosi odluku po provedenom postupku i pribavljenim izjavama od sudionika koje mogu biti u pismenom obliku.

Članak 35.

U slučaju sumnje o počinjenju prekršaja za koji se može izreći vremenska kazna zabrane igranja ili obnašanja dužnosti ili doživotno isključenje, okrivljenom se može izreći mjera udaljenja (suspenzija).

Suspenziju izriče predsjednik Stegovnog suda i traje najviše petnaest dana.

O odluci o suspenziji počinitelj prekršaja se obavještava e-mailom, faxom, brzojavom i preporučenim pismom na kućnu adresu ili na adresu curling organizacije.

Članak 36.

U slučaju isključenja igrača na utakmici, te u slučaju podnijete prijave od strane opunomoćenika ili sudaca, suspenzija je automatska i traje najviše jednu utakmicu.

Članak 37.

Stegovno tijelo mora izraditi pismeni otpравak odluke o odgovornosti okrivljenika koja naročito sadrži:

- naziv i sastav tijela koje je odluku donijelo, kao i datum donošenja odluke,
- ime, prezime i dužnost osobe odnosno naziv organizacije kojoj se kazna izriče
- opis prekršaja,

- odluku o kazni,
- obrazloženje odluke,
- pouku o pravnom lijeku.

Članak 38.

Pismeni otpravak odluke sačinjava se u dovoljnom broju primjeraka za okrivljenog, klub u kojem je okrivljenik član, organizaciju i podnositelja prijave.

Članak 39.

Protiv odluke Stegovnog suda donijete u prvom stupnju, može se podnijeti žalba u roku od tri dana računajući od dana prijema pismene odluke, a podnosi se Arbitraži Hrvatskog curling saveza.

Za žalbu protiv odluke Stegovnog suda ne plaća se pristojba.

Žalbu može podnijeti podnositelj prijave, okrivljenik osobno ili putem svog branitelja ili opunomoćenika i klub za svog člana.

Podnesena žalba zadržava izvršenje pobijene odluke, osim u slučaju iz članka 37. ovog Stegovnika.

Članak 40.

Arbitraža Hrvatskog curling saveza može žalbu:

- odbaciti,
- odbiti, a odluku Stegovnog suda potvrditi,
- usvojiti, a predmet vratiti Stegovnom sudu na ponovno razmatranje i odlučivanje,
- preinačiti odluku.

Arbitraža će odbaciti žalbu u slučaju njene nepravovremenosti i nedopuštenosti.

Članak 41.

Odluka Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza je konačna.

Članak 42.

Ako je žalbu podnio samo okrivljenik, odluka u prvom stupnju ne može se izmijeniti na njegovu štetu.

VIII. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

a. Ponavljanje postupka

Članak 43.

Ponavljanje postupka može se tražiti:

- ako postoji sumnja da je odluka zasnovana na lažnim činjenicama,
- ako postoje činjenice i novi dokazi koji ranije nisu bili poznati, a koji bi imali utjecaja prilikom odlučivanja.

Članak 44.

Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti:

- kažnjeni,
- klub ako je kažnjeni njegov član,
- podnositelj prijave.

Prijedlog za ponavljanje postupka, kada se radi o novim činjenicama i novim dokazima podnosi se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana saznanja za te činjenice, odnosno dokaze.

Prijedlog za ponavljanje postupka u svakom slučaju mora se podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluke.

O prijedlogu za ponavljanje postupka odlučuje ono tijelo za čiju odluku se traži ponavljanje postupka.

b. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

Članak 45.

Protiv pravomoćnih odluka donijetih protivno odredbama općih akata curling organizacije može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Ako Predsjednik Hrvatskog curling saveza ocijeni da zakon za zaštitu zakonitosti ima osnove, proslijedit će ga Skupštini Hrvatskog curling saveza na rješavanje, a ako ocijeni da zahtjev za zaštitu zakonitosti nema osnove, obavijestit će o tome podnositelja.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se odbiti ili usvojiti. U slučaju da se usvoji, pravomoćna se odluka ukida, a predmet vraća na ponovno rješavanje i odlučivanje.

c. Izvanredno ublažavanje kazne

Članak 46.

Na temelju molbe kažnjenog, Skupština Hrvatskog curling saveza može kažnjenog osloboditi od daljnjeg izdržavanja kazne ili kaznu ublažiti u slučaju postojanja takvih okolnosti koje opravdavaju donošenje takve odluke.

Prigodom odlučivanja u smislu prethodnog stavka, uvijek će se tražiti mišljenje tijela za čiju se odluku traži izvanredno ublažavanje kazne.

Molba za izvanredno ublažavanje kazne može se podnijeti nakon proteka šest mjeseci od pravomoćnosti odluke.

IX. POSEBNI DIO

Članak 47.

Tko ne izvrši odluke tijela curling organizacije,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Članak 48.

Tko se pred tijelima curling organizacije nepristojno ili nešportski ponaša,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do šest mjeseci.

Članak 49.

Tko se uvredljivo izražava ili iznosi i prenosi neistine o rukovodstvu Hrvatskog curling saveza, klubu ili članu curling organizacije,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju do jedne godine
- ako prekršaj učini klub ili klupsko tijelo, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Tko počinu povredu iz stavka 1. ovog članka putem sredstava javnog priopćavanja kaznit će se:

- vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do dvije godine.

Članak 50.

Tko nagovara igrača ili dužnosnika kluba da ekipa ne nastupi ili da ne nastupi u najboljem sastavu, da se ne zalaže ili da ne igra najbolje u skladu sa svojim mogućnostima, ili da napusti igru ili igralište:

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju od najmanje tri mjeseca.

Ukoliko je nagovaranje uspjelo,

- može se izreći kazna doživotnog isključenja.

Igrač koji prihvati nagovaranje iz prethodnog stavka ovog članka,

- kaznit će se istom kaznom, a klub prebacivanjem u niži stupanj natjecanja.

Članak 51.

Tko nagovaranjem ili obećanjem poklona, ili na drugi način utječe na suca ili opunomoćenika da svoju dužnost ne obavlja u smislu Curling pravila,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju do dvije godine.

Ukoliko je nagovaranje uspjelo, može se izreći kazna doživotnog isključenja.

Sudac ili opunomoćenik koji su prihvatili nagovaranje, poklon ili obećanje i svoju dužnost obavili suprotno Curling pravilima,

- kaznit će se istom kaznom.

Ako prekršaj učini klub - ekipa, kaznit će se prebacivanjem u niži stupanj natjecanja.

Članak 52.

Tko na bilo koji način utječe ili sudjeluje u namještanju rezultata na utakmici na kojoj postignuti rezultat nije posljedica športskog nadmetanja,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju do dvije godine ili doživotnim isključenjem.

Klub koji sudjeluje u namještanju rezultata,

- kaznit će se prebacivanjem u niži stupanj natjecanja.

Članak 53.

Tko izjavi ili na drugi način svjesno dovodi u zabludu tijela u curling organizacijama ili tijelima ili dužnosnike u tim tijelima, pa se uslijed toga donese odluka koja se inače ne bi donijela,

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica.

Ako djelo iz gornjeg stavka učini klub ili njegovo tijelo ili dužnosnik, kaznit će se istom kaznom ili novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 54.

Tko da lažni iskaz u postupku pred tijelom curling organizacije,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju do šest mjeseci.

Ako djelo iz prethodnog stavka učini klub,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 55.

Tko se na javnom mjestu, kao član curling organizacije, nedolično ponaša,

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti ili vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Tko se nedolično ponaša na utakmici, a nije sudionik utakmice,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Članak 56.

Tko grubo naruši propisani ceremonijal na završnici doigravanja za prvaka Hrvatske

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica ili zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Članak 57.

Tko vrijeđa, izaziva ili fizički napadne igrača, trenera, dužnosnika, opunomoćenika, suca ili gledatelja na utakmici, ili izvan curling igrališta,

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, a u težim slučajevima vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

U osobito teškim slučajevima može se izreći kazna doživotnog isključenja.

Članak 58.

Tko je kažnjen pravomoćnom odlukom ili se nalazi pod suspenzijom, a javno ili prikriveno obavlja bilo koju dužnost u vezi curling sporta,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Istom kaznom kaznit će se i odgovorne osobe koje su dozvolile ili omogućile obnašanje dužnosti u smislu prethodnog stavka.

Ako se dužnost obavlja u klubu, klub će se kazniti novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 59.

Klub čija momčad nastupi na javnoj utakmici i pored toga što se nalazi pod suspenzijom,

- kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 Kn.

Klub koji je kažnjen zabranom igranja ili je suspendiran ili nastupi s igračem koji je nepravilno registriran ili nije registriran, koji se nalazi pod suspenzijom ili izdržava kaznu, gubi utakmicu sa 2:0 i ne dobiva bodove za tu utakmicu.

Ako klub izgubi dvije utakmice na ovakav način, prebacuje se u niži stupanj natjecanja na način propisan Pravilnikom o natjecanju ili Propozicijama natjecanja.

Članak 60.

Klub koji ne sudjeluje u natjecanju sa momčadi mlađih dobni skupina, iako ima takvu obvezu s obzirom na stupanj natjecanja u kojem se nalazi,

- kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 Kn.

Članak 61.

Klub, organizator utakmice na kojoj je došlo do nereda, kao i klub čija momčad prouzrokuje ili sudjeluje u neredu,

- kaznit će se novčanom kaznom u visini propisanoj odgovarajućim propozicijama natjecanja.

U težim slučajevima, klub organizator će se kazniti zabranom igranja određenog broja utakmica na svom igralištu ili igranja bez nazočnosti gledatelja, kako to propisuju odgovarajuće propozicije natjecanja.

Članak 62.

Klub čija momčad neopravdano izostane s utakmice, klub čija momčad samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice, te klub koji odustane od već započetog natjecanja,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 Kn do 10.000,00 Kn, a odgovorna osoba kluba vremenskom zabranom obnašanja dužnosti od tri (3) mjeseca do jedne (1) godine.

Članak 63.

Klub koji ne prijavi na vrijeme mjesto i vrijeme odigravanja utakmice,

- kaznit će se novčanom kaznom u visini propisanoj odgovarajućim propozicijama natjecanja,
- dužan je nadoknaditi štetu sudionicima natjecanja u skladu s propozicijama natjecanja.

Članak 64.

Igrač isključen zbog grube igre,

- kaznit će se zabranom igranja, kao to propisuju odgovarajuće propozicije natjecanja. Ako je zbog prekršaja iz prethodnog stavka došlo do teže povrede protivničkog igrača,
- kaznit će se vremenskom zabranom igranja, kako to propisuju odgovarajuće propozicije natjecanja.

Članak 65.

Igrač, dužnosnik ili trener čijom krivicom dođe do prekida utakmice, koja kasnije ne može biti nastavljena,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Članak 66.

Igrač, dužnosnik ili trener koji je udaljen s klupe, a i dalje se nesportski ponaša, ili ne napusti prostor dvorane kako to nalažu Pravila curling igre,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do šest mjeseci.

Članak 67.

Igrač, dužnosnik ili trener koji fizički napadne protivničkog igrača, dužnosnika ili trenera za vrijeme utakmice,

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica, a u težim slučajevima vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do šest mjeseci.

Ako je zbog prekršaja iz prethodnog stava nastupila teška povreda ili teška posljedica,

- kaznit će se kaznom doživotnog isključenja.

Članak 68.

Igrač, trener ili drugi član curling organizacije koji javno nesportski kritizira odluke sudaca,

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti na određenom broju utakmica.

Članak 69.

Igrač koji prilikom registracije preda netočne podatke,

- kaznit će se zabranom igranja do jedne godine.

Ako prekršaj iz prethodnog stavka učini klub,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 70.

Igrač koji nastupi za drugi klub bez odobrenja svog kluba,

- kaznit će se zabranom igranja do šest mjeseci.

Klub koji bez odobrenja postavi u momčad igrača drugog kluba,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

-

Članak 71.

Igrač, trener ili drugi član stručnog stožera koji neopravdano zakasni na pripreme reprezentacije,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Igrač, trener ili drugi član stručnog stožera koji neopravdano odbije nastupiti za reprezentaciju ili neopravdano ne dođe na pripreme reprezentacije ili napusti pripreme reprezentacije bez dopuštenja

- kaznit će se zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Ako je do zakašnjenja ili nedolaska došlo krivicom kluba ili odgovorne osobe kluba,

- kaznit će se klub novačanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn, odnosno odgovorna osoba kluba vremenskom kaznom do šest (6) mjeseci.

Članak 72.

Klub koji ne dopusti jednom ili više igrača nastup ili dolazak na pripreme državne reprezentacije,

- kaznit će se oduzimanjem četiri do deset bodova u tekućem ili slijedećem Državnom prvenstvu i novčanom kaznom od 1.000,00 – 5.000,00 Kn.

Ako su zbog neodazivanja jednog ili više igrača krivnjom kluba nastupile teške posljedice za Hrvatski curling savez,

- klub će se kazniti isključenjem iz natjecanja u Državnom prvenstvu jednu do tri natjecateljske sezone i novčanom kaznom do 20.000,00 Kn.

Članak 73.

Igrač, dužnosnik ili trener koji sudjeluje u državnoj reprezentaciji ili na međunarodnoj utakmici, svojim postupcima nanese štetu ugledu curling sporta, curling organizaciji ili Hrvatskom curling savezu

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja ili obnašanja dužnosti do jedne godine.

Ukoliko su postupci učinjeni pod posebno otegotnim okolnostima, može se izreći doživotno isključenje.

Ako prekršaj učini momčad kluba koji sudjeluje u međunarodnoj utakmici,

- kaznit će se klub novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 Kn.

Članak 74.

Igrač koji neopravdano izostane s revijalne ili humanitarne utakmice koju organizira Hrvatski curling savez

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 Kn.

Članak 75.

Igrač koji istovremeno pristupi u članstvo više klubova,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja do šest mjeseci.

Klub koji je znao da je igrač već dao izjavu za pristupanje drugom klubu i primi izjavu za prelazak igrača u svoj klub, a u istom prijelaznom roku,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 76.

Igrač koji nastupi na utakmici, a nije liječnički pregledan ili mu je od strane liječnika zabranjeno igranje,

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja do šest mjeseci.

Klub koji igrača iz prethodnog stavka uvrsti u ekipu,

- kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 Kn.

Članak 77.

Igrač kojem se doping kontrolom utvrdi da je uzimao nedopuštena doping sredstva (sa liste zabranjenih sredstava po tijelima WCF-a),

- kaznit će se vremenskom zabranom igranja do dvije godine.

Ako je do uzimanja nedopuštenog sredstva došlo uz znanje zdravstvenog djelatnika,

- kaznit će se zdravstveni djelatnik zabranom obnašanja dužnosti do dvije godine.

Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskog curling saveza podnosi nadležnom sudu prekršajnu prijavu protiv zdravstvenog djelatnika koji je davao nedopušteno sredstvo i protiv igrača koji je uzimao nedopušteno sredstvo.

Članak 78.

Opunomoćenik ili sudac koji nesavjesno, nemarno ili nedovoljno angažirano obavlja svoju dužnost,

- kaznit će se zabranom obnašanja dužnosti do tri mjeseca.

Članak 79.

Opunomoćenik ili sudac koji zakasni ili ne dođe na utakmicu,

- kaznit će se zabranom obnašanja dužnosti do šest mjeseci.

Istom kaznom kaznit će se i sudac koji je nazočan na utakmici, a na poziv opunomoćenika odbije suditi.

Članak 80.

Opunomoćenik ili sudac koji pokuša ili izvrši fizički napad na bilo kojeg sudionika utakmice ili gledatelja,

- kaznit će se zabranom obnašanja dužnosti od šest do dvanaest mjeseci.

Članak 81.

Opunomoćenik, sudac, kontrolor, dužnosnik Hrvatskog curling saveza ili dužnosnik curling organizacije koji izjavom, intervjuom, pisanim tekstom ili usmenim iznošenjem na skupu nanese štetu ugledu dužnosniku ili članu curling organizacije,

- kaznit će se zabranom obnašanja dužnosti tri do šest mjeseci.

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 82.

Tumačenja odredaba ovog Stegovnika daje Upravni odbor Hrvatskog curling saveza.

Članak 83.

Ovaj Stegovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog curling saveza
v.r. Alberto Skendrović